

Datei: emails/2026-06-28\_anja\_fragt\_nach\_depot.eml

|         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| Von     | Anja Martensen <anja.martensen@example.invalid>                |
| An      | Lea Petersen <petersen@petersen-hagedorn.example.invalid>      |
| Datum   | Sun, 28 Jun 2026 10:14:00 +0200                                |
| Betreff | PMH/26-184 AM – Depotübertragung und Erträge auf Mutters Konto |

Guten Morgen Frau Petersen,

Karsten schreibt, das Depot sei erledigt, weil Mutter 2021 den Übertrag unterschrieben habe. Ich habe jedoch drei Abrechnungen der Inselbank gefunden. Auf den Buchungen vom 10.12.2021, 14.06.2022 und 12.12.2022 gingen 2106,40 EUR beziehungsweise zweimal 2840,00 EUR auf Mutters Girokonto. Der Text lautet jeweils Ertrag Depot T. M.

Mutter sagte beim Abendessen am 23.10.2021, Theo solle das Depot bekommen, die Ausschüttungen brauche sie aber weiter für Haus und Pflege. Theo und mein Mann Jens waren dabei. Ich weiß nicht, ob das im Übertragungsauftrag steht oder nur besprochen wurde.

Karsten möchte bis Mittwoch eine Erklärung, dass ich keine Fragen zum Depot mehr habe. Das möchte ich vor Ihrer Prüfung nicht bestätigen. Darf ich Ihnen die Originalabrechnungen morgen um 08:30 Uhr bringen? Den Umschlag und die Reihenfolge habe ich unverändert gelassen.

Anhänge:

- Foto\_Umschlag\_Inselbank.jpg
- Kontoauszug\_2022-12-12.pdf

Viele Grüße

Anja Martensen

Munkmarscher Chaussee 44, 25980 Sylt

Telefon 04651 772094

--- Weitergeleitete Nachricht ---

Von: Karsten Martensen <karsten.martensen@example.invalid>

Gesendet: Samstag, 27. Juni 2026 18:42

Betreff: Depot Theo

Bitte bestätige bis Mittwoch, dass das Depot seit 2021 nicht zum Nachlass gehört und du dazu keine Unterlagen mehr verlangst.

**Datei:** csv/beleganforderung.csv

**Unterlage**

Übertragungsvertrag UR 118/2018 nebst Anlagen

**Zeitraum oder Stichtag**

03.02.2018

**Angefordert bei**

Notarin Dr. Behrends

**Anforderung**

01.07.2026

**Frist**

15.07.2026

**Status**

vollständige Ausfertigung angekündigt

**Quelle**

Stück 05

**Klärungsbedarf**

Nießbrauch, Rückforderung, Darlehen

---

**Unterlage**

Historischer und aktueller Grundbuchauszug Keitum Blatt 2187

**Zeitraum oder Stichtag**

03.02.2018 / 14.01.2026

**Angefordert bei**

Grundbuchamt Niebüll

**Anforderung**

01.07.2026

**Frist**

15.07.2026

**Status**

aktuell vorhanden

**Quelle**

Stück 08

**Klärungsbedarf**

Rangentwicklung und Grundschild

---

**Unterlage**

Verkehrswertgutachten Gurtstig 18

**Zeitraum oder Stichtag**

14.01.2026 und optional 03.02.2018

**Angefordert bei**

Nordwert

**Anforderung**

09.07.2026

**Frist**

20.07.2026

**Status**

Angebot 6800,00 EUR netto

**Quelle**

Stück 10

**Klarungsbedarf**

Bauakte und Vermietung fehlen

---

**Unterlage**

Depotübertrag und Beratungsprotokoll

**Zeitraum oder Stichtag**

18.09.2021

**Angefordert bei**

Inselbank

**Anforderung**

03.07.2026

**Frist**

17.07.2026

**Status**

Auskunft teilweise

**Quelle**

Stück 07

**Klarungsbedarf**

Ertragsabrede und Verfügungsrechte

---

**Unterlage**

Depotauszüge und Referenzkonto

**Zeitraum oder Stichtag**

01.01.2021 bis 14.01.2026

**Angefordert bei**

Inselbank / Theo

**Anforderung**

03.07.2026

**Frist**

17.07.2026

**Status**

Zahlungen bis 14.06.2024 belegt

**Quelle**

Bank

**Klärungsbedarf**

zweites Halbjahr 2024 und 2025

---

**Unterlage**

Pflegekalender und Fahrtenbelege

**Zeitraum oder Stichtag**

11.2023 bis 14.01.2026

**Angefordert bei**

Karsten

**Anforderung**

30.06.2026

**Frist**

15.07.2026

**Status**

49 von 67 Fahrten belegt

**Quelle**

Stück 06

**Klärungsbedarf**

Doppelzeiten und Zahlungen

---

**Unterlage**

Dach-, Heizungs- und Malerrechnungen

**Zeitraum oder Stichtag**

2020 bis 2025

**Angefordert bei**

Karsten / Versicherung

**Anforderung**

30.06.2026

**Frist**

15.07.2026

**Status**

teilweise

**Quelle**

Stück 06

**Klärungsbedarf**

Zahler und Versicherungsleistung

---

**Unterlage**

Ferienvermietungsabrechnungen

**Zeitraum oder Stichtag**

2018 bis 2025

**Angefordert bei**

Agentur Nordlicht

**Anforderung**

06.07.2026

**Frist**

24.07.2026

**Status**

2018 bis 2021 fehlen

**Quelle**

Chronologie

**Klärungsbedarf**

Erträge, Kosten und Entscheidungsmacht

---

**Unterlage**

Notarielles Nachlassverzeichnis

**Zeitraum oder Stichtag**

14.01.2026

**Angefordert bei**

Kanzlei Thomsen / Notariat

**Anforderung**

30.06.2026

**Frist**

31.07.2026

**Status**

Notarin noch nicht benannt

**Quelle**

Schreiben

**Klärungsbedarf**

Aktiva, Passiva, Schenkungen

---

### Tabellenblatt: Immobilie

| Stichtag   | Wert unbelastet EUR | Nießbrauch / Rechte EUR | Nettowert Arbeit EUR | Quelle             | Status     | Kommentar                             |
|------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------------------------------|
| 03.02.2018 | 1450000             | -420000                 | 1030000              | Gutachterkurzbrief | nur Spanne | Alter, Miete und Lastentragung prüfen |
| 14.01.2026 | 1780000             | 0                       | 1780000              | Gutachterkurzbrief | nur Spanne | Todestag; keine Rechtsberechnung      |

### Tabellenblatt: Depot

| Datum      | Vorgang                       | Betrag EUR | Von   | An    | Quelle           | Offene Frage              |
|------------|-------------------------------|------------|-------|-------|------------------|---------------------------|
| 17.09.2021 | Kurswert vor Übertrag         | 312460.35  | Helga | Helga | Bankauskunft     | Stichtagswert             |
| 18.09.2021 | unentgeltlicher Depotübertrag | 312460.35  | Helga | Theo  | Übertragsauftrag | Ertragsabrede             |
| 10.12.2021 | Zahlung                       | 2106.4     | Theo  | Helga | Bankbuchung      | Ertrag oder Unterstützung |
| 14.06.2022 | Zahlung                       | 2840       | Theo  | Helga | Bankbuchung      | Ertrag oder Unterstützung |
| 12.12.2022 | Zahlung                       | 2840       | Theo  | Helga | Bankbuchung      | Ertrag oder Unterstützung |
| 16.06.2023 | Zahlung                       | 3120       | Theo  | Helga | Bankbuchung      | Ertrag oder Unterstützung |
| 15.12.2023 | Zahlung                       | 3120       | Theo  | Helga | Bankbuchung      | Ertrag oder Unterstützung |
| 14.06.2024 | Zahlung                       | 3300       | Theo  | Helga | Bankbuchung      | Text Unterstützung Oma    |

### Tabellenblatt: Nachlass

| Position                   | Betrag EUR | Quelle                      | Belegstatus                    | Offene Frage   |
|----------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Bankguthaben               | 48310      | Privates Verzeichnis / Bank | teilweise                      | weitere Konten |
| Hausrat                    | 4000       | Karsten                     | pauschal                       | Inventar       |
| Schmuck                    | 2500       | Karsten                     | Versicherung nennt Goldarmreif | Bewertung      |
| Bestattung                 | -12840     | Rechnung                    | belegt                         | Erstattungen   |
| Steuererstattung           |            | Anja                        | offen                          | Bescheid       |
| Ferienmieten Dezember 2025 |            | Agentur                     | offen                          | Abrechnung     |

## Datei

Office-Dokument: 01\_mandatsnotiz\_erstgesprach.docx

## **Petersen & Hagedorn Rechtsanwälte**

Fachbereich Erbrecht | Friedrichstraße 21 | 25980 Sylt | Telefon 04651 882140

Intern - elektronische Handakte

Datum: 29.06.2026 | Zeichen: PMH/26-184 AM

# **Mandatsnotiz zum Nachlass Helga Martensen**

Anja Martensen erschien am 29. Juni 2026 persönlich. Sie legte die Sterbeurkunde ihrer Mutter, eine Kopie des privaten Nachlassverzeichnisses ihres Bruders Karsten und einen Ausdruck des Übertragungsvertrags aus dem Jahr 2018 vor. Das Gespräch dauerte von 09:10 Uhr bis 10:35 Uhr; die Mandantin bestätigte die nachstehende Sachverhaltserfassung.

## **1. Beteiligte und Mandatsziel**

Helga Martensen, zuletzt wohnhaft im Gurtstig 18 in Keitum, verstarb am 14. Januar 2026. Nach dem eröffneten Einzeltestament vom 6. Mai 2022 ist Karsten Martensen Alleinerbe. Anja ist nicht bedacht. Enkel Theo Martensen erhielt im September 2021 ein Wertpapierdepot.

Die Mandantin verlangt zunächst vollständige Auskunft und eine belastbare Wertermittlung. Eine Zahlungsforderung soll erst nach Sichtung des notariellen Nachlassverzeichnisses, der Grundstücksakte und der Depotunterlagen beziffert werden. Ansprüche gegen den Erben und gegen einen Beschenkten sind getrennt zu erfassen.

## **2. Schenkungen und tatsächliche Nutzung**

Mit Urkunde 118/2018 der Notarin Dr. Ruth Behrends übertrug Helga das Grundstück Keitum Blatt 2187, Flur 18, Flurstück 77 auf Karsten. Nach Erinnerung Anjas blieb Helga bis Ende 2025 alleinige Nutzerin des Erdgeschosses, bestimmte über drei Ferienvermietungen im Obergeschoss und erhielt die Mieterlöse auf ihr Konto. Karsten bestreitet eine vollständige wirtschaftliche Herrschaft der Erblasserin und verweist auf eigene Sanierungsentscheidungen.

Am 18. September 2021 wurden Wertpapiere mit einem damaligen Kurswert von 312.460 Euro auf ein Depot Theos übertragen. Auf Helgas Girokonto gingen danach quartalsweise Beträge mit dem Verwendungszweck „Ertrag Depot T. M.“ ein. Ob dies auf einer Abrede, einem Nießbrauch oder freiwilligen Zahlungen beruhte, ist offen.

## **3. Nachlass und Einwendungen**

Das private Verzeichnis nennt Bankguthaben von 48.310 Euro, Hausrat pauschal mit 4.000 Euro, Schmuck mit 2.500 Euro und Bestattungskosten von 12.840 Euro. Es fehlen Kontoentwicklungen, Steuererstattungen, Rückzahlungsansprüche, Ferienmieten und Angaben zu Zuwendungen der letzten zehn Jahre. Karsten macht Pflegeleistungen sowie Dach-, Heizungs- und Malerkosten geltend; Belege liegen nur teilweise vor.

## **4. Arbeitsauftrag und nächste Schritte**

Bis 3. Juli 2026 werden Eröffnungsniederschrift, vollständiger Übertragungsvertrag, Grundbuchauszug, Kontoauszüge 2017 bis 2026, Depotauftrag 2021, Ertragsabrechnungen, Pflegeunterlagen und Handwerkerrechnungen angefordert. Die Verjährung wird für jeden Anspruch und jeden Gegner gesondert notiert. Eine bloße außergerichtliche Auskunftsaufforderung wird nicht als sichere Hemmungsmaßnahme behandelt.

Bearbeiterin: Rechtsanwältin Lea Petersen Mandantin erhält eine verschlüsselte Kopie der Unterlagenanforderung.

## 5. Unterlagenannahme und Gesprächsatmosphäre

Anja brachte die Unterlagen in einer Stofftasche aus dem Haushalt ihrer Mutter.

Rechtsanwaltsfachangestellte Britta Lorenzen inventarisierte 46 Blätter, drei Originalkontoauszüge, einen USB-Stick und eine Schmuckfotografie. Das Testament lag nur als gerichtliche Abschrift vor; der Übertragungsvertrag war auf den Seiten 7 bis 10 unvollständig.

Die Mandantin rief während des Gesprächs ihren Bruder nicht an. Sie bat darum, zunächst Tatsachen zu sichern und nicht mit einer hohen Forderung aufzutreten. Die Kanzlei bestätigte, dass Schenkungen, Gegenleistungen, Nießbrauch, Pflege und Nachlassbestand getrennt erhoben werden.

| Unterlage                   | Umfang          | Status                     | Ablage |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------|--------|
| Sterbeurkunde               | 1 Seite         | beglaubigte Abschrift      | U1     |
| Nachlassverzeichnis Karsten | 3 Seiten        | unbelegt                   | A3     |
| Übertragungsvertrag         | 6 von 10 Seiten | unvollständig              | A4     |
| Kontoauszüge                | 3 Originale     | gescannt und zurückgegeben | B1     |
| USB-Stick                   | 17 Dateien      | schreibgeschützt kopiert   | D1     |

## Datei

Office-Dokument: 02\_chronologie\_arbeitsstand.docx

## Petersen & Hagedorn Rechtsanwälte

Fachbereich Erbrecht | Friedrichstraße 21 | 25980 Sylt | Telefon 04651 882140

Intern - elektronische Handakte

Datum: 01.07.2026 | Zeichen: PMH/26-184 AM

## Chronologie und Belegstatus

Die Chronologie bildet Tatsachen, Beleglage und Widersprüche ab. Datumsangaben ohne Primärbeleg bleiben als vorläufig gekennzeichnet.

### 1. Zeitachse

| Datum      | Vorgang                           | Quelle                                 | Offener Punkt                               |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 03.02.2018 | Grundstücksübertragung an Karsten | UR 118/2018, unvollständige Kopie      | gesamter Urkudentext und Vollzugsmitteilung |
| 19.04.2018 | Eigentumsumschreibung             | Grundbuchmitteilung laut Karsten       | aktueller und historischer Auszug           |
| 2018-2025  | Ferienvermietung Obergeschoss     | Kalender und Kontoauszüge auszugsweise | Vertragspartner, Mieterlöse, Kosten         |
| 18.09.2021 | Depotübertrag auf Theo            | Bankbuchung 47-88301                   | Depotauftrag, Gegenleistung, Ertragsabrede  |
| 06.05.2022 | Einzeltestament Helga             | Eröffnungsabschrift                    | Auslegung und frühere Verfügungen           |
| 03.11.2023 | Beginn ambulanter Pflege          | Leistungsnachweise Nordsee-Pflege      | Eigenleistungen Karsten daneben             |
| 14.01.2026 | Tod Helga Martensen               | Sterbeurkunde S 17/2026                | unstreitig                                  |
| 30.03.2026 | Privates Nachlassverzeichnis      | Schreiben Karsten                      | Vollständigkeit und Wertermittlung          |
| 25.06.2026 | Auskunftsverlangen Anja           | Schreiben Voranwalt                    | Zugangsnachweis                             |
| 29.06.2026 | Mandatsübernahme                  | Mandatsnotiz                           | Fristen und Anspruchsgegner                 |

### 2. Arbeitshypothesen ohne Vorfestlegung

Für das Grundstück ist nicht nur der Urkudentext, sondern die tatsächlich praktizierte Nutzungs- und Lastenverteilung zu rekonstruieren. Beim Depot sind Übertragung, weitere Erträge, etwaige Rückübertragungsrechte und der Zahlungsweg auseinanderzuhalten. Pflege- und Investitionsaufwand ist nach Datum, Zahlendem, Rechtsgrund und möglicher Gegenleistung zu prüfen; eine pauschale Verrechnung unterbleibt.

### 3. Kontrollpunkte der Zeitachse

Der Erbfall ist durchgehend der 14.01.2026. Die Grundstücksübertragung datiert vom 03.02.2018, die Eigentumsumschreibung vom 19.04.2018 und der Depotübertrag vom 18.09.2021. Abweichende Daten aus einer älteren Arbeitsliste wurden nicht übernommen.

Für jede behauptete Gegenleistung wird geprüft, ob sie vor oder nach der Übertragung anfiel, wer zahlte und welchem Gebäudeteil sie diente. Bei Depotzahlungen werden Bankbuchung, Ausschüttung und freiwillige Unterstützungsleistung sprachlich getrennt.

## Datei

Office-Dokument: 03\_sachverhalt\_aus\_mandantensicht.docx

**Anja Martensen**

Munkmarscher Chaussee 44 | 25980 Sylt

Petersen &amp; Hagedorn Rechtsanwälte

Datum: 30.06.2026 | Zeichen: Persönliche Erklärung

---

## **Erklärung zu den Vermögensübertragungen meiner Mutter**

---

Ich habe die nachfolgende Darstellung nach bestem Wissen aus eigenen Wahrnehmungen und anhand meiner Unterlagen erstellt. Wo ich etwas nur von meiner Mutter oder anderen Angehörigen erfahren habe, kennzeichne ich dies ausdrücklich.

### **1. Haus in Keitum**

Meine Mutter bewohnte seit 1974 das Erdgeschoss. Auch nach der Übertragung im Jahr 2018 hatte sie sämtliche Schlüssel. Sie entschied, wann das Obergeschoss an Feriengäste vermietet wurde, sprach mit der Agentur und erhielt nach meiner Kenntnis die Einnahmen. Mein Bruder übernahm ab 2020 zunehmend Handwerkertermine. Bei Familienbesuchen sagte meine Mutter mehrfach, das Haus gehöre „auf dem Papier Karsten“, sie könne aber bis zuletzt darüber bestimmen.

Im Herbst 2024 wurde eine Vermietung abgesagt, weil meine Mutter die Räume für Gäste aus Hamburg brauchte. Karsten war darüber verärgert, setzte sich aber nicht durch. Ich kann hierzu Nachrichten vom 12. September 2024 vorlegen.

### **2. Depot und Zahlungen an Theo**

Meine Mutter erzählte mir im Oktober 2021, Theo solle das Depot bekommen, sie wolle jedoch weiterhin „die Ausschüttungen für die Pflege“ haben. Auf einem Kontoauszug vom Dezember 2022 ist ein Eingang über 2.840 Euro mit dem Text „Ertrag Depot T. M.“ vermerkt. Weitere Auszüge liegen bei Karsten. Ob Theo frei über die Wertpapiere verfügen konnte, weiß ich nicht.

### **3. Pflege und Familienhilfe**

Karsten fuhr Mutter zu Arztterminen und organisierte ab 2023 den Pflegedienst. Ich übernahm monatlich Einkäufe, Telefonate mit der Krankenkasse und mehrere Wochenenden. Mutter bezahlte Karsten wiederholt 300 oder 500 Euro für Fahrten und Material. Eine feste Pflegevergütung wurde in meiner Gegenwart nie vereinbart. Dach und Heizung wurden auch wegen der Ferienvermietung erneuert.

### **4. Nachlassverzeichnis**

Im privaten Verzeichnis fehlen die Ferienmieten für Dezember 2025, eine erwartete Einkommensteuererstattung, das Silberbesteck und ein Rückzahlungsanspruch aus einem Darlehen an Theo. Die Schmuckangabe von 2.500 Euro erscheint mir zu niedrig; allein der Goldarmreif wurde 2019 für 4.800 Euro versichert. Ich möchte keine Zahl erfinden, sondern die Belege und eine geordnete Wertermittlung erhalten.

Sylt, 30. Juni 2026 Anja Martensen

### **5. Ergänzung zu Zeugen und Unterlagen**

Als mögliche Zeugin für die tatsächliche Ferienvermietung benennt Anja die frühere Agenturmitarbeiterin Wiebke Petersen, die von 2018 bis 2024 Schlüsselübergaben organisierte. Für

die Aussage ihrer Mutter zum Depot nennt sie das gemeinsame Abendessen am 23.10.2021 im Restaurant Alte Friesenstube; anwesend waren auch Theo und Anjas Ehemann Jens.

Anja fand am 02.07.2026 in einem Kalender ihrer Mutter drei Einträge zu Ertragszahlungen von Theo. Der Kalender wurde fotografiert und blieb zunächst bei der Mandantin. Eine vollständige Übergabe ist für 10.07.2026 vereinbart.

## Datei

Office-Dokument: 04\_gegenseite\_standpunkt.docx

---

**Kanzlei Thomsen Legal**

Erbrecht und Vermögensnachfolge | Hafenstraße 7 | 25813 Husum

Petersen & Hagedorn Rechtsanwälte

Datum: 02.07.2026 | Zeichen: TL/26-771 KM

## **Nachlass Helga Martensen - Auskunft und Pflichtteil**

---

Sehr geehrte Frau Kollegin Petersen, in vorbezeichneter Angelegenheit zeigen wir die Vertretung von Herrn Karsten Martensen an. Ihre Darstellung einer wirtschaftlich folgenlosen Grundstücksübertragung und einer verschleierten Depotschenkung wird zurückgewiesen.

### **1. Grundstück**

Mit Vollzug der notariellen Urkunde im April 2018 wurde unser Mandant Eigentümer. Der vorbehaltene Nießbrauch war auf die persönliche Nutzung des Erdgeschosses und die laufenden Nettoerträge aus zwei Ferienwohnungen begrenzt. Unser Mandant trug seit 2018 Gebäudeversicherung, Grundsteuer, außergewöhnliche Instandhaltung und das Vermietungsrisiko. Ein Zustimmungsvorbehalt betraf lediglich Veräußerung und Belastung zu Lebzeiten Frau Martensens.

### **2. Pflege und Investitionen**

Unser Mandant erbrachte von November 2023 bis Januar 2026 erhebliche Betreuungs- und Organisationsleistungen. Er koordinierte den Pflegedienst, übernahm 67 Arzt- und Therapiefahrten und war nachts erreichbar. Hinzu kamen Zahlungen für Dach, Heizung und Feuchtigkeitssanierung. Eine vollständige Belegmappe wird nach Auswertung übersandt; eine pauschale Nichtberücksichtigung kommt nicht in Betracht.

### **3. Depot Theo Martensen**

Die Wertpapiere wurden Theo aus Anlass seines Studienabschlusses übertragen. Die späteren Zahlungen an Frau Martensen waren freiwillige Unterstützungen des Enkels und keine vorbehaltenen Erträge. Ein schriftlicher Nießbrauch oder Rückforderungsanspruch besteht nach Kenntnis unseres Mandanten nicht.

### **4. Auskunft**

Unser Mandant ist bereit, an der Aufnahme eines notariellen Nachlassverzeichnisses mitzuwirken. Die Notarin wurde am 1. Juli 2026 angefragt. Wir bitten bis dahin von einer Bezifferung abzusehen und die von Ihrer Mandantin behaupteten fehlenden Nachlasspositionen nach Gegenstand und Erkenntnisquelle zu konkretisieren.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen Rechtsanwalt Jan Thomsen

### **5. Belegangebot der Gegenseite**

Rechtsanwalt Thomsen kündigte für den 15.07.2026 die Dachrechnung, Versicherungsabrechnung, 67 Fahrtnachweise und den E-Mail-Verkehr mit der Ferienagentur an. Er erklärte telefonisch, Karsten werde einer Bankauskunft zum Depot Theo zustimmen, soweit dessen eigene Kontodaten geschwärzt werden.

Die Gegenseite hält die Beauftragung eines gemeinsam ausgewählten Notars für das Nachlassverzeichnis aufrecht. Eine Anerkennung bestimmter Gegenleistungs- oder Schenkungswerte ist damit nach ihrem Schreiben nicht verbunden.

## Datei

Office-Dokument: 05\_uebertragungsvertrag\_auszug.docx

**Notarin Dr. Ruth Behrends**

Amtssitz Westerland | Strandstraße 12 | 25980 Sylt

Ausfertigung für Helga Martensen und Karsten Martensen

Datum: 03.02.2018 | Zeichen: UR 118/2018 B

## **Grundstücksüberlassung mit Nießbrauch**

Vor mir, der Notarin Dr. Ruth Behrends mit Amtssitz in Sylt, erschienen Helga Martensen, geboren am 8. August 1940, und Karsten Martensen, geboren am 14. November 1966. Die Beteiligten wiesen sich durch gültige Personalausweise aus und erklärten nach Belehrung:

### **1. Grundbesitz**

Helga Martensen ist als Eigentümerin des im Grundbuch von Keitum Blatt 2187 verzeichneten Grundbesitzes, Gemarkung Keitum, Flur 18, Flurstück 77, Gebäude- und Freifläche Gurtstig 18, Größe 1.146 Quadratmeter, eingetragen. Belastungen in Abteilung III bestehen zugunsten der Inselbank AG in Höhe von nominal 180.000 Euro; nach Angabe valutieren sie noch mit rund 42.000 Euro.

### **2. Übertragung und Gegenleistung**

Helga Martensen überträgt den Grundbesitz auf Karsten Martensen. Eine Geldzahlung ist nicht geschuldet. Karsten übernimmt die persönliche Darlehenshaftung nicht, verpflichtet sich jedoch im Innenverhältnis zur Zahlung der laufenden Darlehensraten ab Besitzübergang. Die Beteiligten bezeichnen die Zuwendung als vorweggenommene Erbfolge.

### **3. Vorbehaltener Nießbrauch**

Helga Martensen behält sich auf Lebenszeit den unentgeltlichen Nießbrauch am gesamten Grundbesitz vor. Sie ist insbesondere berechtigt, das Erdgeschoss selbst zu nutzen, die beiden Einheiten im Obergeschoss zu vermieten und die Nettoerträge zu vereinnahmen. Sie trägt gewöhnliche Bewirtschaftungskosten; Karsten trägt außergewöhnliche Erhaltungsmaßnahmen ab einem Einzelbetrag von 5.000 Euro, sofern sie nicht durch schuldhafte Nutzung verursacht wurden.

### **4. Verfügungsbeschränkung und Rückforderung**

Karsten verpflichtet sich schuldrechtlich, den Grundbesitz zu Lebzeiten Helga Martensens ohne deren notariell beglaubigte Zustimmung weder zu veräußern noch über den eingetragenen Bestand hinaus zu belasten. Ein Rückübertragungsanspruch besteht bei Vorversterben des Erwerbers, Zwangsvollstreckung in den Grundbesitz, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder grobem Undank. Zur Sicherung wird eine Vormerkung bewilligt.

### **5. Besitz, Nutzen, Lasten und Vollzug**

Der mittelbare Besitz geht mit Eigentumsumschreibung über; die tatsächliche Nutzung richtet sich nach dem Nießbrauch. Die Notarin wird mit dem Vollzug und der Einholung erforderlicher Genehmigungen beauftragt. Die Beteiligten wurden über mögliche Pflichtteilsergänzungsfolgen und darüber belehrt, dass deren Bewertung von der konkreten Vertragsgestaltung und Durchführung abhängen kann.

Vorgelesen, genehmigt und eigenhändig unterschrieben. gez. Helga Martensen | gez. Karsten Martensen | gez. Dr. Ruth Behrends, Notarin

## **6. Vollzugsvermerke der Notarin**

Die Auflassung wurde am 19.04.2018 vollzogen. Nießbrauch und Rückauflassungsvormerkung wurden gleichzeitig in Abteilung II eingetragen. Die Grundschild der Inselbank blieb bestehen; eine persönliche Schuldübernahme Karstens wurde nicht beurkundet.

Die Vollzugsakte enthält eine Rechnung über 8412,30 EUR, bezahlt von Karsten am 12.03.2018, sowie eine steuerliche Anzeige mit einem vorläufigen Grundstückswert von 1450000,00 EUR. Diese Werte ersetzen keine stichtagsbezogene Verkehrswertermittlung.

## Datei

Office-Dokument: 06\_pflege\_und\_investitionen.docx

## Karsten Martensen

Gurtstig 18 | 25980 Sylt

Kanzlei Thomsen Legal

Datum: 24.06.2026 | Zeichen: Anlage KM-4

# Aufstellung Pflege, Betreuung und Gebäudekosten

Die Aufstellung beruht auf Kalendern, Rechnungen und Kontoauszügen. Zeiten vor November 2023 wurden nicht nachträglich geschätzt. Ob und in welchem Umfang einzelne Positionen rechtlich ausgleichsfähig sind, ist nicht Gegenstand dieser Aufstellung.

## 1. Betreuung und Organisation

| Zeitraum           | Leistung                                   | Umfang                   | Beleg                     |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 11/2023-03/2024    | Arztfahrten Westerland und Niebüll         | 18 Fahrten / 31 Stunden  | Kalender, Parkbelege      |
| 04/2024-12/2024    | Einkäufe, Medikamente, Pflegedienst        | 96 Besuche / 144 Stunden | Kalender, Apothekenbelege |
| 01/2025-09/2025    | Haushalt, Anträge, Nachtbereitschaft       | 173 Stunden              | Pflegeakte, Nachrichten   |
| 10/2025-14.01.2026 | Tägliche Versorgung und Hospizkoordination | 138 Stunden              | Dienstplan, Hospizmail    |

## 2. Zahlungen Helga Martensen

Helga überwies im Zeitraum Januar 2024 bis November 2025 insgesamt 6.200 Euro mit wechselnden Verwendungszwecken „Fahrten“, „Material“ und „Danke“. Karsten ordnet 4.150 Euro konkreten Auslagen zu und behandelt 2.050 Euro als pauschale Kostenerstattung. Eine schriftliche Vergütungsvereinbarung liegt nicht vor.

## 3. Gebäudekosten

| Rechnung                    | Betrag     | Zahlender          | Nutzung / Streitpunkt                                    |
|-----------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Norddach GmbH, 17.08.2020   | 19.800 EUR | Karsten            | Sturmschaden und Dachhaut; Versicherung zahlte 7.200 EUR |
| Thermo Föhr, 08.11.2022     | 12.400 EUR | Gemeinschaftskonto | Heizkessel für Gesamtgebäude                             |
| Maler Rickert, 14.03.2024   | 6.300 EUR  | Karsten            | Fassade und Fenster Ferienwohnungen                      |
| Trocknung Küste, 02.10.2025 | 4.860 EUR  | Helga              | Feuchtigkeit Erdgeschoss                                 |

## 4. Fehlende Unterlagen

Zur Dachrechnung fehlen die Versicherungsabrechnung und der Zahlungsnachweis über den Restbetrag. Für die Heizung ist offen, ob das Gemeinschaftskonto aus Ferienmieten gespeist wurde. Bei den Pflegezeiten fehlen Abgrenzungen zu Besuchen aus familiärem Anlass. Diese Punkte sollen vor einer Verrechnung geklärt werden.

## 5. Belegabgleich und Doppelerfassungen

Von 67 behaupteten Arzt- und Therapiefahrten sind 49 durch Kalender, Parkbeleg oder Praxisbestätigung zeitlich zuordenbar. Acht Termine überschneiden sich mit Einsätzen des Pflegediensts, ohne dass dadurch Karstens eigener Aufwand automatisch entfällt. Zehn Fahrten sind bislang nur aus der nachträglichen Liste ersichtlich.

Die Dachrechnung von 19800,00 EUR wurde zu 7200,00 EUR von der Gebäudeversicherung getragen. Für eine Bewertung darf daher nicht der volle Rechnungsbetrag ohne Zahlungsweg angesetzt werden. Die Heizungsrechnung wurde vom Gemeinschaftskonto bezahlt, auf das auch Ferienmieten eingingen.

| Position  | Rechnung     | Versicherung oder Dritter | Eigenzahlung belegt     | Offen                     |
|-----------|--------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Dach      | 19800,00 EUR | 7200,00 EUR               | 12600,00 EUR<br>Karsten | Nutzungsanteile           |
| Heizung   | 12400,00 EUR | 0,00 EUR                  | Gemeinschaftskonto      | Herkunft<br>Kontoguthaben |
| Fassade   | 6300,00 EUR  | 0,00 EUR                  | Karsten                 | Ferienwohnungen           |
| Trocknung | 4860,00 EUR  | 0,00 EUR                  | Helga                   | Erdgeschoss               |

## Datei

Office-Dokument: 07\_bank\_depotauskunft\_2016\_2026.docx

## Inselbank AG

Private Banking Nordfriesland | Bankplatz 4 | 25980 Sylt

Petersen & Hagedorn Rechtsanwälte

Datum: 06.07.2026 | Zeichen: PB-47-88301/2026

# Depot Helga Martensen / Übertrag auf Theo Martensen

Auf Grundlage der von Ihnen vorgelegten Vollmachten und der Zustimmung unseres Kunden Theo Martensen teilen wir die aus den archivierten Buchungsdaten ersichtlichen Vorgänge mit. Eine rechtliche Bewertung des Übertrags ist damit nicht verbunden.

## 1. Depotbestand vor Übertrag

| Stichtag   | Depotinhaber    | Kurswert       | Erträge Vorjahr           |
|------------|-----------------|----------------|---------------------------|
| 31.12.2020 | Helga Martensen | 298.774,18 EUR | 8.942,60 EUR              |
| 17.09.2021 | Helga Martensen | 312.460,35 EUR | 6.318,44 EUR bis Stichtag |

## 2. Übertragsauftrag

Am 18. September 2021 ging ein von Helga Martensen und Theo Martensen unterzeichneter unentgeltlicher Depotübertrag ein. Als Grund wurde „Schenkung an Enkel“ angegeben. Im Freitext des Beratungsprotokolls steht: „Ausschüttungen sollen bis auf Weiteres der Großmutter für Pflege und Haus zugutekommen; Kunde richtet Dauerauftrag ein.“ Ein dinglicher Nießbrauch, ein Treuhandvermerk oder eine Verfügungsbeschränkung wurde bankseitig nicht eingetragen.

## 3. Zahlungsweg nach Übertrag

| Buchungstag | Betrag       | Auftraggeber   | Verwendungszweck   |
|-------------|--------------|----------------|--------------------|
| 10.12.2021  | 2.106,40 EUR | Theo Martensen | Ertrag Depot T. M. |
| 14.06.2022  | 2.840,00 EUR | Theo Martensen | Ertrag Depot T. M. |
| 12.12.2022  | 2.840,00 EUR | Theo Martensen | Ertrag Depot T. M. |
| 16.06.2023  | 3.120,00 EUR | Theo Martensen | Ertrag Depot T. M. |
| 15.12.2023  | 3.120,00 EUR | Theo Martensen | Ertrag Depot T. M. |
| 14.06.2024  | 3.300,00 EUR | Theo Martensen | Unterstützung Oma  |

## 4. Datenlücke

Für das zweite Halbjahr 2024 und das Jahr 2025 sind keine gleichartigen Überweisungen im bei uns geführten Konto Helga Martensens erkennbar. Ob Zahlungen über ein anderes Institut erfolgt sind, können wir nicht beurteilen. Der aktuelle Depotwert Theo Martensens wird mangels weitergehender Freigabe nicht mitgeteilt.

Mit freundlichen Grüßen Inselbank AG Svenja Clausen, Nachlassservice

## **5. Archiv- und Ansprechpartnervermerk**

Die Auskunft wurde von Svenja Clausen, Nachlassservice, Durchwahl 04651 9902-48, erstellt und von Abteilungsleiter Henning Carstensen gegengezeichnet. Grundlage waren die Freigaben von Karsten und Theo vom 03.07.2026. Kontoauszüge eines anderen Instituts sind nicht erfasst.

Der Depotwert von 312460,35 EUR ist der durch die Bank bestätigte Kurswert unmittelbar vor dem Übertrag. Für die weitere Arbeit werden nur Bankbuchungen und nachvollziehbar bezeichnete Bewertungsstichtage verwendet.

## Datei

Office-Dokument: 08\_grundbuch\_und\_lastenstand.docx

## Amtsgericht Niebüll - Grundbuchamt

Uhlebüllers Straße 15 | 25899 Niebüll

Petersen & Hagedorn Rechtsanwälte

Datum: 07.07.2026 | Zeichen: Keitum Blatt 2187

## Unbeglaubigter Grundbuchauszug

Der nachstehende Auszug gibt den elektronischen Grundbuchstand am 7. Juli 2026, 08:42 Uhr, wieder.

### 1. Bestandsverzeichnis

| Lfd. Nr. | Gemarkung / Flur / Flurstück | Wirtschaftsart und Lage             | Größe    |
|----------|------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 1        | Keitum / 18 / 77             | Gebäude- und Freifläche, Gurtstg 18 | 1.146 m² |

### 2. Abteilung I

| Lfd. Nr. | Eigentümer                         | Grundlage der Eintragung                             |
|----------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3        | Karsten Martensen, geb. 14.11.1966 | Auflassung vom 03.02.2018, eingetragen am 19.04.2018 |

### 3. Abteilung II

| Lfd. Nr. | Last / Berechtigter                           | Eintragung                       |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| 5        | Lebenslanger Nießbrauch für Helga Martensen   | gemäß Bewilligung vom 03.02.2018 |
| 6        | Rückauflassungsvormerkung für Helga Martensen | gemäß Bewilligung vom 03.02.2018 |

### 4. Abteilung III

| Lfd. Nr. | Recht                                | Gläubiger    |
|----------|--------------------------------------|--------------|
| 2        | Grundschuld 180.000 EUR nebst Zinsen | Inselbank AG |

Ende des Auszugs. Der Auszug enthält keine Aussage zur aktuellen Valutierung der Grundschuld.

### 5. Abrufvermerk

Elektronischer Abruf am 07.07.2026 um 08:42 Uhr durch Rechtspflegerin Imke Boysen, Abrufzeichen GB-NB-77102. Der Auszug wurde als unbeglaubigtes PDF an die Kanzlei und an das beauftragte Notariat übermittelt. Für die historische Rangentwicklung ist eine Grundakte gesondert angefordert.

## Datei

Office-Dokument: 09\_entwurf\_naechstes\_schreiben.docx

---

**Petersen & Hagedorn Rechtsanwälte**

Fachbereich Erbrecht | Friedrichstraße 21 | 25980 Sylt | Telefon 04651 882140

Kanzlei Thomsen Legal, Hafenstraße 7, 25813 Husum

Datum: 08.07.2026 | Zeichen: PMH/26-184 AM

## **Nachlass Helga Martensen - Auskunft, Verzeichnis und Wertermittlung**

---

Sehr geehrter Herr Kollege Thomsen, wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 2. Juli 2026. Unsere Mandantin hält an ihrem Verlangen auf vollständige Auskunft und Wertermittlung fest. Eine Bezifferung wird ausdrücklich zurückgestellt, bis die Tatsachengrundlage belastbar ist.

### **1. Notarielles Nachlassverzeichnis**

Bitte teilen Sie bis 15. Juli 2026 die beauftragte Notarin und das Aktenzeichen mit. Unsere Mandantin möchte bei der Aufnahme hinzugezogen werden. Zu ermitteln sind insbesondere sämtliche Konten, Depotbewegungen, Steuererstattungen, Forderungen, Hausrat und Schmuck sowie lebzeitige Zuwendungen. Das private Verzeichnis genügt hierfür nicht.

### **2. Grundstück**

Benötigt werden die vollständige Urkunde 118/2018, Vollzugsmittelungen, Mietverträge und Mietabrechnungen 2018 bis 2025, Nachweise über die Verteilung von Lasten und Investitionen sowie eine Wertermittlung bezogen auf den Erbfall. Die tatsächliche Ausübung des Nießbrauchs ist anhand von Vermietungs- und Zahlungsunterlagen offenzulegen.

### **3. Depot**

Bitte legen Sie den Übertragsauftrag vom 18. September 2021, das Beratungsprotokoll, Ertragsabrechnungen und sämtliche Abreden über Zahlungen an Frau Martensen vor. Soweit Ihr Mandant diese Unterlagen nicht besitzt, erwarten wir die erforderlichen Zustimmungen zur Bankauskunft. Ansprüche gegen verschiedene Personen werden nicht vermengt.

### **4. Pflege und Investitionen**

Die Aufstellung vom 24. Juni 2026 wird nach Vorlage der Rechnungen, Kontoauszüge und Versicherungsleistungen geprüft. Bitte kennzeichnen Sie, welche Position als Nachlassverbindlichkeit, Gegenleistung, Aufwendung oder sonstige Einwendung geltend gemacht wird. Eine pauschale Saldierung wird abgelehnt.

### **5. Frist**

Wir bitten um vollständige Vorlage bis 31. Juli 2026. Verhandlungen erfolgen ohne Verzicht auf Einreden und ohne Stillhalteabrede. Sollte eine verjährungshemmende Vereinbarung gewünscht sein, bedarf sie einer gesonderten, eindeutigen Erklärung für jeden Anspruch und jeden Anspruchsgegner.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen Lea Petersen Rechtsanwältin

## **6. Anlagen- und Versandkontrolle**

Vor Versand sind Vollmacht, Eröffnungsniederschrift, Beleganforderung und Bankauskunft als Anlagen A 1 bis A 4 zu prüfen. Das Schreiben soll über das elektronische Anwaltspostfach an Kanzlei Thomsen und als Mandantenkopie über das Portal versandt werden.

Die gesetzte Frist ist als Verhandlungs- und Belegfrist notiert. Sie wird nicht mit einer sicheren Verjährungshemmung gleichgesetzt. Ein Vergleichs- oder Stillhalteangebot muss Anspruch, Gegner und Zeitraum ausdrücklich bezeichnen.

## Datei

Office-Dokument: 10\_wertermittlungsauftrag\_grundstueck.docx

## **Petersen & Hagedorn Rechtsanwälte**

Fachbereich Erbrecht | Friedrichstraße 21 | 25980 Sylt | Telefon 04651 882140

Dipl.-Ing. Hannes Hinrichs, Sachverständigenbüro Nordwert

Datum: 09.07.2026 | Zeichen: PMH/26-184 AM / SV

# **Wertermittlung Grundstück Gurtstig 18, Keitum**

Sehr geehrter Herr Hinrichs, vorbehaltlich der Zustimmung aller Beteiligten bitten wir um ein Angebot für eine nachvollziehbare Verkehrswertermittlung des Grundstücks zum Stichtag 14. Januar 2026. Die Bewertung soll keine rechtliche Pflichtteilsergänzungsquote vorwegnehmen.

## **1. Bewertungsgegenstand**

Grundbuch Keitum Blatt 2187, Flur 18, Flurstück 77, 1.146 Quadratmeter, Einfamilienhaus mit zwei Ferienwohnungen. Bitte Gebäudeflächen, Bauzustand, Modernisierungen, Genehmigungslage der Ferienvermietung und Marktdaten offenlegen.

## **2. Stichtags- und Rechtevarianten**

Auszuweisen sind der unbelastete Verkehrswert zum 14. Januar 2026 sowie nachvollziehbare Barwertansätze für den in der Urkunde 118/2018 vorbehaltenen Nießbrauch. Zusätzlich bitten wir um eine Tatsachenliste, welche Nutzungs- und Lastenangaben für die Berechnung unterstellt wurden. Rechtliche Schlussfolgerungen zur Schenkung bleiben der anwaltlichen Prüfung vorbehalten.

## **3. Unterlagen**

Beigefügt werden Grundbuchauszug, Urkundenauszug, Baupläne 1998, Rechnungen Dach und Heizung, Vermietungsübersicht 2022 bis 2025 sowie Fotografien vom Dezember 2025. Fehlende Unterlagen und daraus folgende Bandbreiten sollen im Gutachten sichtbar bezeichnet werden.

## **4. Ortstermin und Beteiligung**

Ein Ortstermin soll mit mindestens zehn Tagen Vorlauf angekündigt werden. Anja und Karsten Martensen sowie deren Bevollmächtigte dürfen teilnehmen. Bitte teilen Sie Interessenkonflikte oder frühere Tätigkeiten für Beteiligte vor Annahme des Auftrags mit.

Mit freundlichen Grüßen Lea Petersen Rechtsanwältin

## **5. Honorar und Datenraum**

Der Sachverständige bot eine zweistufige Bearbeitung für 6800,00 EUR netto an: zunächst Dokumentenprüfung und Ortstermin, danach Gutachten. Zusätzliche Rückrechnung auf den Übertragungsstichtag 03.02.2018 kostet voraussichtlich 2400,00 EUR netto. Eine Beauftragung ist noch nicht erfolgt.

Im Datenraum fehlen Bauakte, vollständige Vermietungsabrechnungen 2018 bis 2021 und die Rechnung zur Grundschuldablösung. Der Gutachter soll jede fehlende Annahme sichtbar kennzeichnen und keine rechtliche Pflichtteilsergänzungsberechnung vornehmen.

## Datei

Office-Dokument: 11\_telefonnotiz\_anja\_kalenderfund.docx

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Anruf       | 02.07.2026, 11:47 bis 12:06 Uhr                          |
| Anruferin   | Anja Martensen, aus dem geparkten Fahrzeug am Lornsenweg |
| Aufgenommen | Britta Lorenzen                                          |
| Rücksprache | Lea Petersen um 13:10 Uhr                                |

## 1. Mitteilung

Frau Martensen fand in einer Einkaufstasche ihrer Mutter den Taschenkalender 2021. Unter dem 18. September steht Depot Theo, Erträge weiter für Pflege. Am 10. Dezember steht Theo 2106,40 da. Weitere Einträge betreffen Juni und Dezember 2022. Die Mandantin las nur die Daten vor und veränderte die Seiten nicht.

## 2. Sicherung

Die Mandantin soll den Kalender in einen Papierumschlag legen, Vorder- und Rückseite fotografieren und am 03.07.2026 um 08:30 Uhr im Sekretariat abgeben. Kein Klebezettel auf die Seiten. Ein Originalscan wird erst in der Kanzlei gefertigt. Der Ehemann der Mandantin war beim Fund anwesend und kann Ort und Zustand bestätigen.

## 3. Weitere Beobachtung

Anja berichtete, Karsten habe am Vorabend per Nachricht angeboten, das Depotthema gegen Verzicht auf Fragen zur Ferienvermietung zu erledigen. Sie soll nicht antworten, bis der vollständige Nachrichtenverlauf gesichert ist. Die Nachricht wird als Verhandlungsäußerung behandelt und nicht als Anerkenntnis bewertet.

## 4. Verfügung

Posteingang Kalender 03.07.2026 kontrollieren; Nachrichtenexport getrennt sichern; Wiedervorlage Lea Petersen 06.07.2026, 09:00 Uhr.

## Datei

Office-Dokument: 12\_vollmacht\_anja\_martensen.docx

## Petersen Mohn Rechtsanwälte

Mühlenweg 8 · 25980 Sylt/Westerland  
Telefon 04651 88921-0 · Telefax 04651 88921-19 · post@petersen-mohn.example  
Rechtsanwältin Silke Petersen · Fachanwältin für Erbrecht

### MANDATSVOLLMACHT

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Datum        | 29. Juni 2026                   |
| Aktenzeichen | PMH/26-184 AM                   |
| Bearbeitung  | Anja Martensen · Silke Petersen |

# Vollmacht im Nachlass Helga Martensen

---

## 1. Vollmachtgeberin

Anja Martensen, Boysenstraße 11, 25980 Sylt, bevollmächtigt Petersen Mohn Rechtsanwälte zur außergerichtlichen und gerichtlichen Vertretung wegen Auskunft, Wertermittlung und Pflichtteils- sowie Pflichtteilsergänzungsansprüchen nach Helga Martensen.

## 2. Umfang und Beschränkung

Die Vollmacht umfasst Akteneinsicht und Korrespondenz mit Erben, Gerichten, Notariat, Banken und Sachverständigen. Vergleich, Empfang von Geld, Grundstücksverfügung und Beauftragung eines kostenpflichtigen Gutachtens bedürfen gesonderter schriftlicher Freigabe. Originale werden gegen Empfangsbestätigung herausgegeben.

## 3. Identitätsprüfung

Unterzeichnet am 29. Juni 2026 um 10:41 Uhr in Westerland. Der Personalausweis wurde im Original eingesehen. Die Vollmacht gilt bis zum schriftlichen Widerruf.

**Anja Martensen · Silke Petersen**

Vollmachtgeberin · Vollmacht angenommen

## Datei

Office-Dokument: 12a\_postausgang\_und\_fristen\_2026-07.docx

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Datum        | 8. Juli 2026       |
| Aktenzeichen | PMH/26-184 AM / pa |
| Bearbeitung  | Jette Nissen       |

# Versandnachweise und Wiedervorlagen

## 1. Versand

| Datum und Uhrzeit | Empfänger        | Dokument                    | Kanal                 | Nachweis      |
|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| 30.06.2026, 14:22 | Kanzlei Thomsen  | Mandatsanzeige und Auskunft | beA                   | Eingang 14:25 |
| 01.07.2026, 09:31 | Notarin Behrends | Urkundenanforderung         | beA                   | UR 118/2018   |
| 03.07.2026, 11:14 | Inselbank        | Freigaben und Fragen        | verschlüsselte E-Mail | Empfang 11:18 |
| 08.07.2026, 16:03 | Anja Martensen   | Entwurf und Kostenhinweis   | Mandantenportal       | Abruf 16:39   |

## 2. Fristenkontrolle

Die Auskunftsfrist ist auf den 31. Juli 2026, die Vorfrist auf den 24. Juli notiert. Das Angebot des Sachverständigen wird am 20. Juli wiedervorgelegt. Für jeden möglichen Anspruchsgegner besteht ein eigenes Verjährungsblatt; die außergerichtliche Korrespondenz ist dort nur als Vorgang, nicht als sichere Hemmung vermerkt.

**Jette Nissen**

Rechtsanwaltsfachangestellte · Fristenkontrolle

## Datei

Office-Dokument: 13\_rvg\_kostenentwurf.docx

| Mandantin | Anja Martensen           |
|-----------|--------------------------|
| Mandat    | Nachlass Helga Martensen |
| Stand     | 10.07.2026               |
| Status    | Noch nicht versandt      |

## 1. Gegenstand und Wertband

Auskunft, Wertermittlung und mögliche Zahlungsansprüche werden im Entwurf getrennt erfasst. Grundstück, Depot, aktiver Nachlass und Gegenleistungen stehen in erheblichen Wertbandbreiten. Ein endgültiger Gegenstandswert wird nicht vor Abschluss der Belegerhebung angesetzt.

## 2. Vorschuss und Auslagen

| Position                        | Betrag            | Status              |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| Vorschuss                       | 2500,00 EUR       | Eingang 01.07.2026  |
| Grundbuchabruf                  | 10,00 EUR         | verauslagt          |
| Bankarchiv                      | 96,00 EUR         | angekündigt         |
| Sachverständiger Stufe 1        | 6800,00 EUR netto | nicht beauftragt    |
| Notarielles Nachlassverzeichnis | Kosten offen      | Angebot angefordert |

## 3. Freigabepunkte

Vor einer Rechnung sind Anrechnung der Beratung, Mehrere-Gegenstände-Prüfung, Auslagenbelege und Umsatzsteuer zu kontrollieren. Fremdkosten werden nur nach schriftlicher Mandantenfreigabe ausgelöst. Bearbeitet Britta Lorenzen; anwaltliche Freigabe offen.

## Datei

PDF-Anhang: pdfs/gutachterkurzbrief\_keitum.pdf

# Vorläufiger Markt- und Unterlagenbrief

Objekt: Gurtstig 18, Keitum, Blatt 2187

Stichtage: 03.02.2018 und 14.01.2026

Datum: 07.07.2026

Auftrag: Erste Plausibilisierung; kein Verkehrswertgutachten

## 1. Objekt und Datenstand

Das Grundstück umfasst 1146 Quadratmeter und ein Wohnhaus mit Erdgeschosswohnung sowie zwei Ferienwohnungen. Besichtigt wurde bislang nur von außen. Bauakte, Flächenberechnung, Vermietungsgenehmigung und vollständiger Übertragungsvertrag fehlen.

## 2. Vorläufige Wertbandbreiten

| Stichtag / Variante                         | Wert           | Grundlage                    | Vorbehalt                        |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------------|
| 03.02.2018 unbelastet                       | 1450000,00 EUR | Marktdaten und Außenmerkmale | keine Innenbesichtigung          |
| 03.02.2018 nach überschlägigem Rechteansatz | 1030000,00 EUR | vorläufig 420000,00 EUR      | Nießbrauchdaten prüfen           |
| 14.01.2026 unbelastet                       | 1780000,00 EUR | Marktdaten                   | Bauzustand und Genehmigung offen |

## 3. Benötigte Unterlagen

Vollständige Urkunde 118/2018, historischer Grundbuchauszug, Baupläne, Wohn- und Nutzflächen, Vermietungsabrechnungen 2018 bis 2025, Dach- und Heizungsrechnungen, Versicherungsleistungen und Darlehensstand. Rechte und tatsächliche Nutzung sind getrennt darzustellen.

## 4. Angebot

Dokumentenprüfung, Ortstermin und Gutachten zum Todestag: 6800,00 EUR netto. Zusätzliche Rückrechnung auf 2018: 2400,00 EUR netto. Bearbeitungszeit sechs bis acht Wochen nach vollständigem Unterlageneingang. Dieses Schreiben enthält keine rechtliche Bewertung.